

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

DECISÃO

Autos nº 1003524-57.2023.8.11.0015

Vistos,

Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o denunciado ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 155, *caput*, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Expeça-se mandado de citação para o denunciado responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, consignando-se que deverá ser indagado se possui condições financeiras para constituir advogado, sendo que, em caso negativo, desde já, nomeio Defensor Público para prestar-lhe assistência jurídica integral e gratuita, com fundamento no artigo 263 do Código de Processo Penal e 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Além disso, atendendo ao requerimento ministerial, no ato da citação, o acusado também deverá ser cientificado sobre a possibilidade de, em caso de sentença condenatória, fixar-se valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até o máximo de 08 (oito) testemunhas, qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações, nos termos dos arts. 396-A e 400 do Código de Processo Penal.

Proceda-se a comunicação do recebimento da denúncia, nos termos art. 397, inciso I da CNGC.

Quanto à diligência requerida pelo Ministério Público para juntada de folha de antecedentes criminais do denunciado, já se encontram acostadas ao ID nº 111423493 - Pág. 1/2.

Ainda, em consonância com a cota ministerial, ressalto ser incabível o benefício do acordo de não persecução penal.

Consta no registro que foram apreendidos nos autos os seguintes bens, 02(duas) bicicletas, além de, uma porção de cor esverdeada análogo a maconha, enrolado em um saco plástico na cor cinza e 02(duas) cartelas de remédio (diazepam), conforme termo de apreensão ID. nº 111384174 - Pág. 1.

Consigno que os bens, 01(uma) bicicleta de cor vermelha da marca Colli e 01(uma) bicicleta de cor verde da marca Lotus, foram devolvidos a Gabriel Silvério Felix, e Alan Carlos Cardoso Conceição, conforme termo de entrega ID nº 111384178 - Pág. 1 e ID nº 111384246 - Pág. 1.

No que tange à porção de entorpecente, verifico que houve instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência para apuração do delito de posse de droga para uso pessoal, conforme certidão ID nº 1019059-60.2022.8.11.0015, tendo a porção sido vinculada aqueles autos.

Por fim, verifica-se que 02 (duas) cartelas de remédio (diazepam), fora devolvido ao acusado, conforme ID nº 111384190 - Pág. 1.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Sinop/MT, datado e assinado eletronicamente.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: **ROSANGELA ZACARKIM DOS SANTOS**
<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQZFMFKFK>



PJEDAQZFMFKFK